



PUTUSAN

Nomor 2197/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indo Martin Rizky Bin Suko Priyono
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/1 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Graha Indah III Blok AA-2 No.30 Rt.009/Rw.007 Kel. Krapyakrejo Kec. Gadingrejo Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Indo Martin Rizky Bin Suko Priyono ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya Endang Suprawati SH MH., Rindra Mutfianto Advokat dan Pralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Jaka samudra Indonesia beralamat di Perumahan Golden East Nort Blok A No.36 Desa Dahanrejo Kec Kebomas Kab Gresik berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 25 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2197/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2197/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2197/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDO MARTIN RIZKY BIN SUKO PRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDO MARTIN RIZKY BIN SUKO PRIYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto + 5,340 gram,
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto + 6,045 gram,
 - 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto + 0,533 gram,
 - 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 0,465 gram,
 - 1 (satu) buah kotak warna Pink,
 - 1 (satu) buah kotak warna putih,
 - 1 (satu) buah HP dengan Nomor 081331305770Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2197/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara tertulis tertanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan perbuatannya, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangnya serta selanjutnya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. TOMA (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), beberapa saat kemudian Sdr. TOMA menghubungi Terdakwa dan mengatatakan barangnya ada dan sepakat akan diambil pada malam hari. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Sdr. TOMA dan mengirimkan bukti transfer tersebut ke Sdr. TOMA dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi yang diberitahu oleh Sdr. TOMA yakni di daerah taman Pasuruan. Setelah Terdakwa mengambil barang tersebut langsung pulang menuju rumahnya di Graha Indah III Blok AA.2 No. 30 RT.009 / RW. 007 Kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan langsung menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dan setelahnya Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam kotak tupperware Pink;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 21.04 WIB, pada saat Terdakwa hendak tidur di rumahnya yang terletak di Graha Indah III Blok AA.2 No. 30 RT.009 / RW. 007 Kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan Saksi RICKY FERNANDA PRATAMA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto + 5,340 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto 6,045 gram, 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto + 0,533 gram, 1 (satu) linting

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2197/Pid.Sus/2024/PN Sby



berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto +0,465 gram, 1 (satu) buah kotak warna Pink, 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) buah HP dengan Nomor 081331305770. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Selasa tanggal 17 September 2024 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto + 5,340 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto 6,045 gram, 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto + 0,533 gram, 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto +0,465 gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 07551/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa INDO MARTIN RIZKY BIN SUKO PRIYONO dengan kesimpulan:

▪ Barang Bukti:

- =22010/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm$ 5,340 gram;
- =22011/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm$ 6,045 gram;
- =22012/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm$ 0,533 gram;
- =22013/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm$ 0,465 gram

Adalah positif Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOPI TRIYAPRASETYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.

- Bahwa benar saksi menerangkan Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. TOMA (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), beberapa saat kemudian Sdr. TOMA menghubungi Terdakwa dan mengatatakan barangnya ada dan sepakat akan diambil pada malam hari. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Sdr. TOMA dan mengirimkan bukti transfer tersebut ke Sdr. TOMA dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi yang diberitahu oleh Sdr. TOMA yakni di daerah taman Pasuruan. Setelah Terdakwa mengambil barang tersebut langsung pulang menuju rumahnya di Graha Indah III Blok AA.2 No. 30 RT.009 / RW. 007 Kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan langsung menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dan setelahnya Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam kotak tupperware Pink;

- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 21.04 WIB, pada saat Terdakwa hendak tidur di rumahnya yang terletak di Graha Indah III Blok AA.2 No. 30 RT.009 / RW. 007 Kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan Saksi RICKY FERNANDA PRATAMA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2197/Pid.Sus/2024/PN Sby



(satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto + 5,340 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto 6,045 gram, 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto + 0,533 gram, 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto +0,465 gram, 1 (satu) buah kotak warna Pink, 1 (satu) buah kotak wama putih, 1 (satu) buah HP dengan Nomor 081331305770. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. RICKY FERNANDA PRATAMA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.

- Bahwa benar saksi menerangkan Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. TOMA (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), beberapa saat kemudian Sdr. TOMA menghubungi Terdakwa dan mengatatakan barangnya ada dan sepakat akan diambil pada malam hari. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Sdr. TOMA dan mengirimkan bukti transfer tersebut ke Sdr. TOMA dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi yang diberitahu oleh Sdr. TOMA yakni di daerah taman Pasuruan. Setelah Terdakwa mengambil barang tersebut langsung pulang menuju rumahnya di Graha Indah III Blok AA.2 No. 30 RT.009 / RW. 007 Kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan langsung menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dan setelahnya Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam kotak tupperware Pink;

- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 21.04 WIB, pada saat Terdakwa hendak tidur di rumahnya yang terletak di Graha Indah III Blok AA.2 No. 30 RT.009 / RW. 007 Kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan Saksi RICKY FERNANDA PRATAMA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian dilakukan



penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto + 5,340 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto 6,045 gram, 1 (satu) liting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto + 0,533 gram, 1 (satu) liting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto +0,465 gram, 1 (satu) buah kotak warna Pink, 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) buah HP dengan Nomor 081331305770. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. TOMA (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), beberapa saat kemudian Sdr. TOMA menghubungi Terdakwa dan mengatatakan barangnya ada dan sepakat akan diambil pada malam hari. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Sdr. TOMA dan mengirimkan bukti transfer tersebut ke Sdr. TOMA dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi yang diberitahu oleh Sdr. TOMA yakni di daerah taman Pasuruan. Setelah Terdakwa mengambil barang tersebut langsung pulang menuju rumahnya di Graha Indah III Blok AA.2 No. 30 RT.009 / RW. 007 Kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan langsung menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dan setelahnya Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam kotak tupperware Pink;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 21.04 WIB, pada saat Terdakwa hendak tidur di rumahnya yang terletak di Graha Indah III Blok AA.2 No. 30 RT.009 / RW. 007 Kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan Saksi RICKY FERNANDA PRATAMA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2197/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto + 5,340 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto 6,045 gram, 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto + 0,533 gram, 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto +0,465 gram, 1 (satu) buah kotak warna Pink, 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) buah HP dengan Nomor 081331305770. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto + 5,340 gram,
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto + 6,045 gram,
- 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto + 0,533 gram,
- 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 0,465 gram,
- 1 (satu) buah kotak warna Pink,
- 1 (satu) buah kotak warna putih,
- 1 (satu) buah HP dengan Nomor 081331305770

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. TOMA (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), beberapa saat kemudian Sdr. TOMA menghubungi Terdakwa dan mengatakan barangnya ada dan sepakat akan diambil pada malam hari. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Sdr. TOMA dan mengirimkan bukti transfer tersebut ke Sdr. TOMA dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi yang diberitahu oleh Sdr. TOMA yakni di daerah taman Pasuruan. Setelah Terdakwa mengambil barang tersebut langsung pulang menuju

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2197/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya di Graha Indah III Blok AA.2 No. 30 RT.009 / RW. 007 Kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan langsung menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dan setelahnya Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam kotak tupperware Pink;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 21.04 WIB, pada saat Terdakwa hendak tidur di rumahnya yang terletak di Graha Indah III Blok AA.2 No. 30 RT.009 / RW. 007 Kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan Saksi RICKY FERNANDA PRATAMA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto + 5,340 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto 6,045 gram, 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto + 0,533 gram, 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto +0,465 gram, 1 (satu) buah kotak warna Pink, 1 (satu) buah kotak wama putih, 1 (satu) buah HP dengan Nomor 081331305770. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Selasa tanggal 17 September 2024 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto $\pm$ 5,340 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto 6,045 gram, 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 0,533 gram, 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 0,465 gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 07551/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa INDO MARTIN RIZKY BIN SUKO PRIYONO dengan kesimpulan:

- Barang Bukti:
= 22010/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm$ 5,340 gram;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2197/Pid.Sus/2024/PN Sby



= 22011/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm$ 6,045 gram;

= 22012/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm$ 0,533 gram;

= 22013/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm$ 0,465 gram

Adalah positif **Ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan";Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang terdakwa melakukan perbuatan pidana, yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan yang dihadapkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa ditanya oleh Majelis Hakim terdakwa mengaku bernama INDO MARTIN RIZKY BIN SUKO PRIYONO dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan,

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang berhasil didapatkan dari beberapa alat bukti di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. TOMA (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), beberapa saat kemudian Sdr. TOMA menghubungi Terdakwa dan mengatatakan barangnya ada dan sepakat akan diambil pada malam hari. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Sdr. TOMA dan mengirimkan bukti transfer tersebut ke Sdr. TOMA dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi yang diberitahu oleh Sdr. TOMA yakni di daerah taman Pasuruan. Setelah Terdakwa mengambil barang tersebut langsung pulang menuju rumahnya di Graha Indah III Blok AA.2 No. 30 RT.009 / RW. 007 Kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan langsung menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dan setelahnya Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam kotak tupperware Pink;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 21.04 WIB, pada saat Terdakwa hendak tidur di rumahnya yang terletak di Graha Indah III Blok AA.2 No. 30 RT.009 / RW. 007 Kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan Saksi RICKY FERNANDA PRATAMA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto + 5,340 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto 6,045 gram, 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto + 0,533 gram, 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto +0,465 gram, 1 (satu) buah kotak warna Pink, 1 (satu) buah kotak wama putih, 1 (satu) buah HP dengan Nomor 081331305770. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Selasa tanggal 17 September 2024 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto + 5,340 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2197/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 6,045 gram, 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto + 0,533 gram, 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto +0,465 gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 07551/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa INDO MARTIN RIZKY BIN SUKO PRIYONO dengan kesimpulan:

- Barang Bukti:
 - = 22010/2024/NNF-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm$ 5,340 gram;
 - = 22011/2024/NNF-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm$ 6,045 gram;
 - = 22012/2024/NNF-:berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm$ 0,533 gram;
 - = 22013/2024/NNF-:berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm$ 0,465 gram

Adalah positif **Ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*"; *Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2197/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sejak proses Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dipertimbangkan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa diperhitungkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan juga untuk menghindari Terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka kepada Terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap ditahan di rumah tahanan negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto + 5,340 gram,
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto + 6,045 gram,
- 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto + 0,533 gram,
- 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 0,465 gram,
- 1 (satu) buah kotak warna Pink,
- 1 (satu) buah kotak warna putih,
- 1 (satu) buah HP dengan Nomor 081331305770

telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan juga dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatan yang sama, dan juga perbuatan memiliki, menguasai dan menyimpan barang bukti tersebut narkotika jenis shabu secara bebas dilarang di negara Indonesia, maka Majelis Hakim menetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Tuntutan dari Penuntut Umum, yang mana apabila Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian tindak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2197/Pid.Sus/2024/PN Sby



pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut. Akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat di persidangan telah terbukti bahwa dalam diri Terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama tenggang waktu yang berbeda dengan lamanya tenggang waktu pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan dari Terdakwa untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa hanya sampai dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Indo Martin Rizky Bin Suko Priyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indo Martin Rizky Bin Suko Priyono, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2197/Pid.Sus/2024/PN Sby



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto + 5,340 gram,
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto + 6,045 gram,
 - 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto + 0,533 gram,
 - 1 (satu) linting berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 0,465 gram,
 - 1 (satu) buah kotak warna Pink,
 - 1 (satu) buah kotak warna putih,
 - 1 (satu) buah HP dengan Nomor 081331305770

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. , Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2197/Pid.Sus/2024/PN Sby



Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.